

2017. 2분기 e-감사 처분요구서

2017. 6.

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
II. 감사총평	2
III. 감사결과 처분요구 명세	3
1. 사용자 미가입사업장 자격확인에 관한 사항	3
2. 추납보험료 납부 신청에 관한 사항	4
3. 농어업인 비해당 처리 및 보험료 지원에 관한 사항	5
4. 탈퇴된 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득에 관한 사항	7
5. 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항	9
6. 임의(계속)가입자 기준소득월액 확인에 관한 사항	11
7. 보험료지원 사업장 사용자 확인에 관한 사항	13
8. 유족연금차액일시보상금 적기 지급여부 확인에 관한 사항	15
9. 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간 산정에 관한 사항	17
10. 가입자기준 만60세 이상인 경우 지급정지에 관한 사항	19
11. 일부납부월 반환금 지급에 관한 사항	21
12. 추가지급(미지급)급여 지급에 관한 사항	23
13. 유족연금 수급권 변경 및 부양가족연금에 관한 사항	25

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 연금클리닉 시스템을 활용하여 업무처리 전반에 내재된 위험요소를 조기에 발견·조치함으로써 위험확산을 차단하고,
- 지사의 자가점검 결과에 대한 적정성 여부 확인 및 검증을 통하여 업무처리의 정확성을 기하고자 함

2. 감사대상 및 범위

- 2017. 1월 ~ 3월 중 자가점검 대상으로 지사에 통보한 건

(단위 : 개, 건, 개소)

구 분	업무감사 항목	점검대상 건수	대상 지사
계	26	1,922	○○ ^{주)}
자 격 분 야	17	1,739	○○
급 여 분 야	9	183	○○

주) [자격 ○○개 지사 + 급여 ○○개지사] - 중복표출 ○○개지사 = ○○개지사

3. 감사기간 및 인원

기 간	감 사 인	감사 방법
2017. 5. 15.~ 5. 19.(5일)	3급 ○○○, 6급 ○○○	연금클리닉 시스템에 의한 서면감사 및 실지감사 병행

* 실지감사 실시 : ○○지사(5.16.), ○○본부(5.17.)

4. 감사 중점사항

- (자격분야) 타공적연금 가입자 및 수급권자 자격처리 적정여부 확인 등 17개 항목
- (급여분야) 유족차액일시보상금 적기지급 여부 확인 등 9개 항목

II. 감사결과

1. 총 평

2017년 1월 ~ 3월 자가점검 대상으로 지사(센터)에 통보된 자격·급여분야 26개 점검 항목, 1,922건(자격 1,739건, 급여 183건)에 대하여 관련부서 108개소의 처리현황을 확인한 결과, 1,640건(자격 1,531건, 급여 109건)은 적정하게 처리하였으나, 자격분야 208건(9개 항목, 116개 지사), 급여분야 74건(6개 항목, 46개 지사)에 대하여는 착오처리 또는 처리누락 사실을 확인하고 현지조치(시정) 처분함. 또한, 2017. 5. 16. ~ 5. 17. 실지감사(○○지사, ○○본부)를 실시하여 담당자와 면담하고 e-감사(연금클리닉) 개선사항 및 수행실태를 점검하였다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

현지조치(시정)

【1】

제 목 사용자 미가입사업장 자격확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제8조(사업장가입자) 및 동법 시행령 제19조(당연적용사업장)에 따라 1명 이상의 근로자를 사용하는 사업장을 당연적용사업장으로 관리하고 있다.

「국민연금법」 제14조(자격의 확인) 및 △△부-365호(2011.3.16.) “사업장 자격관리 유의사항 통보”에 따르면, 공단은 사업장 적용과 동시에 사업장 사용자를 사업장가입자로 취득시켜야 하며, 가입누락으로 매월 3일 구축되는 “사용자 미가입사업장” 명부 대상자에 대하여도 매월 말일까지 사업장 실태조사를 통하여 당연가입대상인 경우 사업장가입자로 취득처리 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 10개 지사는 사업장가입자 당연가입 대상인 사용자를 취득처리 하지 않아, ‘◇◇◇◇’ 등 11개의 사업장에 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 미가입 사용자 11명을 사업장가입자로 가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【2】

제 목 추납보험료 납부 신청에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제92조(연금보험료의 추후 납부)에 따라 추납보험료 납부신청서(이하 추납신청서)를 접수·처리하고 있다.

△△부-1173호(2016.11.28.) “국민연금법 일부개정예 따른 추납확대 업무처리 기준 안내”에 따르면 추납신청서를 제출하는 경우, 그 신청기간이 「국민연금법」 제92조 각 호에 해당하는 적용제외기간 또는 납부예외기간인지 확인하여 접수·처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사 등 3개 지사에서는 추납 신청한 기간이 국민연금을 납부하기 전 국민연금가입자의 무소득배우자로 적용제외 기간에 해당되는데도 이를 포함하여 추납기간으로 인정하였다.

그 결과 추납신청자 3명에게 추납신청기간 정정사유가 발생하였고, 연금보험료 000원을 착오 산정하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 3명에 대하여 국민연금가입자 자격 재확인을 통해 추납기간을 정정처리하고, 착오 산정된 추납보험료 총 000원을 적정하게 조치하시기 바랍니다.

【3】

소관부서 ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○.
○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○.
○○지사

내 용

1. 농어업인 피해당 처리 부적정

구분	비해당 처리일
주소변경자	■ 정기확인대상 처리기한일이 속한 월의 초일
농어업소득이외 소득 발생자	■ 건강보험 취득자 → 건강보험 취득일의 다음달 초일 (변동일이 초일인 경우 해당일로 처리) ■ 과세소득 발생자 → 정기확인대상 처리기한일 속한월의 초일
임차기간 등록자/ 어업관련 증명서 등록자	■ 기간 종료일의 다음달 초일

- 5 -

조치할 사항

② 이사장(○○·○○·○○·○○장·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은
○○○ 등 10명에 대하여 농어업인 연금보험료 000원을 소급지원하시기 바랍니다.

현지조치[시정]

【4】

제 목 탈퇴된 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득에 관한 사항

소관부서

○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.
○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.
○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.	○○.
○○.	○○.	○○.	지사								

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 탈퇴한 개인사업장 사용자의 지역가입자 취득여부에 대한 자격확인 업무를 수행하고 있다.

△△부-1082호(2010.6.25.) “사용자만 가입중인 개인사업장 자격처리 방법
통보”에 따르면 ‘근로자 없음’ 사유로 탈퇴되는 개인사업장 사용자가 지역소득신고
대상인 경우, 지사는 사업장·지역간 자격취득상태가 계속 유지될 수 있도록
사업장탈퇴담당자는 탈퇴신고서와 함께 지역취득신고서를 접수하여야 하며,
소득활동 종사자임에도 지역소득신고를 거부하거나 안내가 불가능한 경우에는
직권가입조치 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 37개 지사는 개인사업장 사용자 116명을 ‘근로자 없음’ 사유로 사업장 탈퇴 처리하였으나, 지역가입자로 취득 처리하지 않아 연금보험료 000원이 적기에 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.
○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.
○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.○○.
○○.○○.○○.○○.○○지사장은)은 ‘근로자 없음’으로 사업장 탈퇴한 개인사업장
사용자에 대하여 사업장 탈퇴일로 지역가입 조치하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

[5]

제 목 사업장가입자 취득 시 기준소득월액 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 신규 취득 사업장가입자의 기준소득월액 결정이후 국민건강보험 보수월액자료와 매월 대사하여 사후 점검을 실시하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제3조(소득의 범위), 제6조(가입자 자격취득 시와 납부재개 시의 기준소득월액의 결정 및 적용기간) 및 △△부-3490호(2011.11.30.) “취득 시 기준소득월액 적정관리를 위한 업무추진 계획 안내”에 따르면 공단은 전월 1일부터 말일까지 국민연금 및 건강보험에 취득 신고한 가입자 중 신고 소득월액이 건강보험보다 낮게 신고 된 가입자를 확인대상으로 하여 매월(3일경) 명부를 구축하며, 지사에서는 명부구축 해당 월 자격변동 마감일까지 적정 기준 소득월액으로 변경(정정) 처리하고 확인결과를 입력하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 4개 지사는 실제 소득과 다르게 신고 된 가입자 4명을 기한내에 적정 소득월액으로 변경(정정) 처리하지 않았다.

그 결과 사업장 ‘◇◇◇◇’의 ○○○ 등 4명의 사업장가입자에 대해 보험료 산정의 기준이 되는 기준소득월액을 부적정하게 관리하여 추가고지금액 000원이 발생하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 4명에 대하여 건강보험 신고소득 등 사후점검 결과 확인된 소득으로 기준소득월액을 정정 처리하고, 보험료 000원을 추가 고지하시기 바랍니다.

【6】

소관부서 ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○.
○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○. ○○.
○○. ○○. ○○. ○○지사

400

이에 따라 이미 납부한 연금보험료를 재계산한 결과 ○○○ 등 17명에게 환급금액 000원이 발생하였고, ○○○ 등 18명에게는 추가고지 금액 000원이 발생하는 결과를 초래하였다.

- 12 -

현지조치(시정)

【7】

제 목 보험료지원 사업장 사용자 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(법인의 경우 대표이사, 개인 사업장의 경우 공동대표자 포함)를 제외하고 있다.

1. 사용자 확인업무에 관한 사항

△△부-85호(2014.1.15.) “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”에 따르면 국민연금 가입사업장의 사용자와 주소가 국세청 사업자등록자료상의 사용자 및 소재지가 상이한 경우, 본부는 해당 사업장을 확인대상 정기자료로 구축하고 지사는 익월 자격변동 마감일까지 자격확인을 하여야 한다.

그런데 ○○지사 등 9개 지사에서는 확인대상으로 표출된 사용자 11명에 대하여 사용자 이력 변경에 따른 자격 변경을 하지 않아, 연금보험료 지원대상이 아닌 사용자 ○○○ 등 11명에게 19개월간 연금보험료 지원금 000원을 착오 지원하였다.

2. 공동대표자 변경에 관한 사항

△△부-963호(2016.7.5.) “공동대표자 정기 확인업무 시행안내”에 따르면,

공단은 사업장 자격관리의 적정성을 도모하고 연금보험료 지원 환수금 발생을 사전 예방하기 위하여 공동대표자에 대한 정기 확인업무를 신설하고 공동대표자의 변동내역 확인¹⁾을 적기²⁾에 처리하도록 하였다.

그런데 ○○지사 등 4개 지사에서는 4명의 공동대표자에 대해서 적기에 정기자료 처리를 하여야 하는데도, 변동내역 확인업무를 수행하지 않아, 근로자에서 공동대표자로 취임한 ○○○ 등 4명에게 공동대표 취임이후 9개월간 연금보험료 000원을 착오 지원하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 공동대표자 변경 및 사용자 확인업무 관련, 업무처리 기준에 맞게 자격을 정리하고, 착오 지원된 연금보험료 000원을 환수 하시기 바랍니다.

1) 공동대표신규 취임, 퇴임에 따라 사용자 취득 및 사업장 사용자 내용변경
2) 확인명부 구축 익월 자격마감일까지

현지조치(시정)

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○ 등 3명에게 유족연금차액일시보상금 000원을 지급하시기 바랍니다.

【8】

제 목 유족연금차액일시보상금 적기 지급여부 확인에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 가입자 사망시 유족연금을 수급할 배우자가 없는 경우 가입자의 19세 미만 자녀 또는 손자녀에게 유족연금을 지급하고 있다.

「국민연금법」 제81조(유족연금과 사망일시금의 관계)에 따르면, 19세 미만의 자녀 또는 손자녀인 유족연금 수급권자가 19세 도달로 수급권 소멸할 때까지 지급받은 유족연금액이 사망일시금액보다 적을 경우 그 차액을 일시금(유족연금차액 일시보상금)으로 지급하여야 한다. 또한 이러한 해당자에 대하여는 수급권자의 권익 보호를 위하여 유족연금 소멸 월 다음 달 초일에 해당 지사로 연금즉시이체 대상자 명부를 전송하고, 지사는 이를 확인 후 신속하게 이체하여야 한다.

그런데 ○○ 등 3개 지사는 유족연금액이 사망일시금보다 적어 유족연금 차액일시보상금 즉시 이체대상자로 2016. 12. 1., 2017. 1. 1. 일일확인대상자로 전송되었는데도 이를 처리하지 않았다.

그 결과 연금 즉시이체 대상자로 통보된 ○○○ 등 3명에게 유족연금차액 일시보상금 000원이 지급되지 않았다.

현지조치(시정)

[9]

제 목 손해배상금 수령에 따른 지급정지기간 산정에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 제3자의 행위로 유족연금 지급사유가 발생하고 그와 같은 사유로 제3자로부터 손해배상을 받으면 그 배상액의 범위에서 유족연금을 지급정지하고 있다.

「국민연금법」 제114조(대위권 등) 제2항 및 △△부-1565호(2015.10.15.) “손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침”에 따르면 판결(화해권고, 조정 등 포함)에 의하여 결정된 손해배상액을 ‘전액수령’한 경우에는 명확 방법으로, 판결문상 손해배상액과 별도의 금액으로 합의하거나 일부만 수령한 경우 및 판결 외의 방법으로 손해배상금을 수령한 경우에는 불명확방법에 의하여 수급자의 일실회익을 산출한 후 지급정지기간을 산정하여야 한다. 또한, 불명확방법에 의한 유족연금 수급권자의 일실회익은 가입자의 일실회익 중 민법 제1009조에 의한 수급권자의 법정상속분만을 범상 손해배상액의 범위로 인정한다.

그런데 ○○ 등 6개 지사는 유족연금수급자의 일실회익을 불명확 방법으로 산정하면서 일실회익을 착오 산정하였다.

그 결과 유족연금 수급자의 손해배상금 수령에 따른 지급정지 기간을 잘못 산정하여 유족연금 000원을 과소 또는 과다 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○ 등 7명에 대하여 일실회익 및 지급정지기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고 과소 지급된 유족연금 000원 추가지급 및 과다 지급된 유족연금 000원을 회수하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【10】

제 목 가입자기준 만60세 이상인 경우 지급정지에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 제3자의 행위로 유족연금 지급사유가 발생하고 그와 같은 사유로 제3자로부터 손해배상을 받으면 그 배상액의 범위에서 유족연금을 지급정지하고 있다.

△△부-1565호(2015.10.15.) “손해배상금 수령에 따른 지급정지 지침”에 따르면 제3자 가해로 인한 장애·유족연금의 지급사유 발생일이 피해자인 가입자의 연령기준으로 만60세 이상인 경우 법 제114조의 적용범위에서 제외하되, 판결로 일실이익이 있는 것으로 확인된 경우 또는 판례에 의하여 만60세 이후까지 가동연한이 인정되는 직종³⁾에 종사하는 자가 지급사유발생 당시 그 가동연한이 종료되지 않은 경우에는 예외적으로 장애·유족연금의 지급을 정지하도록 하고 있다.

그런데 ○○ 등 3개 지사는 유족연금 지급결정시 판결로 일실이익이 있는 것으로 명확히 확인 되지 않거나 만60세 이후까지 가동연한이 인정되는 직종에 종사하지 않았음에도 유족연금을 지급정지 하였다.

그 결과 유족연금 지급결정시 000원을 착오 지급정지 하였다.

3) (65세) 의사, 한의사, 농민, 치과 의사, 소설가, 플라스틱제조업자, 개인약국 경영약사, 소규모주식회사 대표이사
(70세) 변호사, 목사, 법무사, 승려

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○ 등 3명에 대하여 일실이익 및 지급정지기간을 업무처리기준에 맞게 재산정하고 착오 지급 정지한 유족연금 000원을 추가지급 하시기 바랍니다.

현지조치(시정)

【11】

제 목 일부납부월 반환금 지급에 관한 사항

소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 노령연금 또는 유족연금 수급권자에게 일부 납부된 연금보험료가 있는
경우 일부납부월 반환금을 지급하고 있다.

△△부-3512호(2011.12.8.) “일부납부월 가입기간 산입 관련 국민연금법
시행에 따른 업무처리지침 통보”에 따르면 일부납부월 추가납부금 납부를 청구하지
않고 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는 경우에는 노령연금 또는 유족
연금 지급결정일로부터 최초 연금지급월 말일까지 반환하도록 하였다.

그런데 ○○ 등 23개 지사는 일부 납부된 연금보험료의 반환을 희망하는
노령연금 수급자 ○○○ 등 48명에게 일부납부월 반환금을 지급하지 않았다.

그 결과 노령연금 수급자 ○○○ 등 48명에게 일부납부월 반환금 000원을
최초 연금지급월 말일까지 반환하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
○○·○○·○○지사장)은 ○○○ 등 48명에 대하여 일부납부월 반환금 000원을
지급하시기 바랍니다.

【12】
제 목 추가지급(미지급)급여 지급에 관한 사항
소관부서 ○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·○○·
 ○○지사
구 분 급여관리 분야
내 용

△△부-848호(2013.5.30.) “추가지급대상자 일체 정리 안내” 및 △△부-2011호(2014.11.4.) “추가지급 대상자 명부 송부”에 따르면 공단은 급여지급 후 수급권 변동, 내역변경, 미납보험료 등의 사유로 지급할 금액이 발생할 경우 ‘추가지급 대상자 명부’를 구축하여 관리하고 지사는 매월 26일 추가지급 대상자를 확인하여 다음 달 말일까지 청구안내 및 지급처리(보류등록) 하여야 한다.

그 결과 추가지급 대상자 12명에 대하여 000원의 노령연금(장애·유족 연금)이 지급되지 않았다.

- 24 -

현지조치(시정)

【13】

제 목 유족연금 수급권 변경 및 부양가족연급에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 수급권자와 생계를 유지하고 있는 배우자, 자녀, 부모가 있는 경우에는 기본연금액에 부양가족연금액을 가산하여 연금을 지급하고 있다.

△△부-1643호(2011.6.7.) “국민연금법 개정에 따른 부양가족연금 업무처리 지침 통보”에 따르면 유족연금의 부양가족연금 계산 대상을 판단할 때 사망한 ‘가입자 또는 가입자였던 자’와의 생계유지 요건이 아닌 유족연금 수급권자에 의하여 생계를 유지하고 있는 자를 부양가족연금 계산 대상으로 인정하고 있다. 따라서, 배우자가 유족연금수급권자이고 그 부모가 부양가족연금 계산대상인 경우 사망한 자의 자녀가 수급권을 승계하더라도 생계유지가 인정되는 한 부양가족연금 대상에서 제외하지 않아야 한다.

그런데 ○○지사는 유족연금 수급자 ○○○이 2015. 10. 4. 사망하여 유족연금 수급권을 소멸처리하고 19세 미만 자녀 □□□에게 유족연금 수급권을 변경처리 하면서 그 조모인 ◇◇◇와 주거를 같이하여 생계유지관계가 인정되는데도 부양가족연금 대상자 입력을 누락하였다.

그 결과 유족연금 수급자 □□□에게 부양가족연금 000원을 지급하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 □□□에게 부양가족연금액 000원을 추가지급하시기 바랍니다.